ビジネス実務法務検定試験２級

ＩＢＴ・ＣＢＴ対策模擬問題　４

この「IBT・CBT 対策模擬問題４」は、実際の検定試験と同じ IBT 試験システム上で予行演習をすることができます。
詳細は、受講者マイページトップの「講座」ボタンから「通信講座受講について」を開き、「IBT 対応模擬問題のご利用手順」をご覧下さい。

本ＩＢＴ・ＣＢＴ対策模擬問題の全部または一部を著作権者に無断で複製複写（コピー）・転載等をして使用することは、民事上の損害賠償責任等のほか、刑事責任（10 年以下の拘禁刑若しくは 1000 万円以下の罰金又はこれらの併科）を追及されることがあります。

問１

売買契約に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ｘ社は、Ｙ社との間で、その所有する土地をＹ社に売却する旨の売買契約を締結した。民法上、当該土地の所有権がＸ社からＹ社に移転するのはＸ社とＹ社との間で意思表示が合致した時とされており、Ｘ社とＹ社との間の特約によって、これと異なる時を所有権の移転時期とすることはできない。

イ．Ｘ社は、Ｙ社との間で、Ｘ社が所有しＸ社の営業所に存在する中古自動車を、Ｙ社に売却する旨の売買契約を締結した。当該売買契約において、当該中古自動車の引渡場所が定められていなかった場合、商法上、当該中古自動車の引渡場所は、Ｙ社の現在の営業所となる。

ウ．Ｘ社は、Ｙとの間で、家具をＹに売却する旨の売買契約を締結した。当該売買契約では、引渡期日にＸ社がＹの自宅へ当該家具を配送する旨が定められていた。この場合、当該売買契約において当該家具の配送費用の負担について定められていなかったときは、民法上、当該家具の配送費用は、Ｘ社が負担しなければならない。

エ．家庭用品の卸売業者であるＸ社は、小売業者であるＹ社との間の売買契約に基づき家庭用品をＹ社に引き渡したにもかかわらず、Ｙ社は、自然災害の影響により約定の期日に売買代金を支払うことができなかった。この場合であっても、民法上、Ｙ社は、不可抗力を理由としてＸ社に対する損害賠償責任を免れることはできない。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問２　　【過去問題】

次の文章は、請負契約について述べたものである。この文章中の下線部①～④の記述のうち、その内容が適切なものを２つ選びなさい。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約である。したがって、請負人は、注文者に対し仕事を完成させる義務を負い、①民法上、注文者に帰責事由がなく仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときであっても、請負人は、注文者に対し、報酬を請求することは一切できない。

請負契約の典型的な例の１つとして、建設業者に建物などの建築を依頼する、建築請負契約が挙げられる。建築請負契約は、請負契約の一種であるから、民法の適

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

用を受け、例えば、②建築請負契約における報酬の支払時期は、民法上、当該請負契約締結の時である。

また、建設工事の請負契約の適正化を図るための法律として建設業法が制定されており、建築請負契約は、その適用対象となる。例えば、③建設業法上、建設工事の請負契約の当事者は、契約書の作成等により建設業法所定の事項を記載した書面等を作成し、相互に交付しなければならない。このほか、④建設業法上、注文者から建設工事を請け負った建設業者が他の建設業者に対し、当該建設工事の全部または一部を請け負わせる下請契約のうち、他人に一括して請け負わせる一括下請負は、原則として、禁止されている。

問３　　【過去問題】

商法上の仲立人に関する次の①～④の記述のうち、商法の規定に照らし、その内容が適切なものを２つ選びなさい。

① 仲立人の媒介により成立した商行為において、当該商行為の当事者の一方が他方当事者に金銭を交付すべきことが定められていた。この場合において、当該当事者の一方が金銭を仲立人に交付したときは、仲立契約に特段の定めがなくても、当該他方当事者に対して金銭が交付されたものとみなされる。

② 仲立人は、商法所定の事項を記載した帳簿を保存する義務を負い、当事者の請求があれば、その当事者のために媒介した商行為についてその帳簿の謄本を交付する義務を負う。

③ 仲立人は、当事者の許可を受けなければ、自己または第三者のために当事者の営業の部類に属する取引をすることはできないが、当事者の許可を受けなくても、当事者と同種の営業を目的とする会社の取締役になることはできる。

④ 仲立人は、その媒介により当事者間に商行為が成立した場合、当該商行為の成立を証する書面（結約書）を作成し、署名または記名押印の上、商法所定の手続を終了した後でなければ、当事者に報酬を請求することができない。

問４

著作権法に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものを〇、適切でないものを×とした場合の組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ａ社の従業員Ｂは、Ａ社の発意に基づき、その職務上、プログラムの著作物に当たるソフトウェアを創作した。この場合、当該ソフトウェアの著作者は、原則として、Ａ社である。

イ．ＣおよびＤは、美術品αの著作権を共有している。この場合、Ｃが美術品αの著作権について、持分を譲渡するには、Ｄの同意が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

ウ．Ｅは、著作物に当たる写真βを創作し、その著作権をＦに譲渡した。この場合、Ｆは、何らの手続を経なくても、当該著作権の譲渡を第三者に対抗することができる。
エ．Ｇは、著作物に当たるオリジナルの楽曲を作曲した。この場合、当該楽曲の著作権については、その保護期間が満了する前に、文化庁への更新手続をとることにより、保護期間を延長させることができる。

①　ア－○　　イ－○　　ウ－○　　エ－○
②　ア－○　　イ－○　　ウ－×　　エ－○
③　ア－○　　イ－○　　ウ－×　　エ－×
④　ア－×　　イ－×　　ウ－○　　エ－○
⑤　ア－×　　イ－×　　ウ－○　　エ－×
⑥　ア－×　　イ－×　　ウ－×　　エ－×

問５
特許法に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．複数の者により共同発明がなされ、各人が当該発明についての特許を受ける権利を共有する場合、各共有者は他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
イ．発明につき特許を受ける権利を有する者は、当該発明につき特許出願をする前に、当該特許を受ける権利を第三者に譲渡することはできない。
ウ．売買契約による特許権の移転（特定承継）は、特許登録原簿への登録をしなければ、当該売買契約の当事者間においてもその効力を生じない。
エ．特許権者は、特許権の侵害により、その業務上の信用を害され、損害を被った場合、侵害者に対し、その損なわれた業務上の信用を回復するのに必要な措置か損害賠償のいずれか一方のみを請求することができ、その両方を請求することはできない。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問６
独占禁止法に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①～⑤の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ｘ市において旅行業を営むＡ社およびＢ社は、Ｘ市内の公立小学校から受託す

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

る修学旅行手配の料金について最低価格を定め、当該最低価格を下回る料金とはしない旨を取り決めたが、A社およびB社が取り決めた内容に違反した際の罰則は定められていなかった。この場合、A社およびB社が当該最低価格を定めた行為は、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限するときは、原則として、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する。

イ．X市において電子部品の製造販売業を営むA社およびB社は、電子部品に使用する原材料の価格が高騰したため、それぞれ意思を連絡することなく、両社の独自の判断で、ほぼ同時期に電子部品の販売価格の値上げを行った。その結果、A社およびB社の同種の電子部品の販売価格は同一となった。この場合、A社およびB社による当該電子部品の値上げ行為は、原則として、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する。

ウ．X市における公共工事の入札において、建設業者A社、B社およびC社が、当該入札についてあらかじめ協議を行い、当該入札における入札価格を取り決め、公共の利益に反して、当該入札における競争を実質的に制限した。この場合において、A社、B社およびC社のいずれも取り決めた入札価格で落札することができなかったときは、A社らが入札価格を取り決めた行為は、独占禁止法上の不当な取引制限には該当しない。

エ．A社は、発明αについて特許権を有しており、B社に対し、特許発明αについて通常実施権を許諾することとした。当該許諾に際し、A社は、「特許発明αについての特許権の存続期間が終了した後も、B社が特許発明αを実施するにあたっては、A社の許諾を得、かつ、A社に実施料を支払う」ことを通常実施権許諾契約締結の条件として、B社との間で当該通常実施権許諾契約を締結した。この場合、A社が当該条件を付してB社との間で当該契約を締結した行為は、公正な競争を阻害するおそれがあるときは、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する可能性がある。

①　0 個　　②　1 個　　③　2 個　　④　3 個　　⑤　4 個

問7

A社が消費者Bとの間で締結した自社商品の売買契約に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．A社は、自社のウェブサイトで、特定商取引法上の通信販売に該当する方法により、Bに自社商品を販売する旨の売買契約を締結した。この場合、A社が自社のウェブサイト上に不具合のない商品の返品を認めない旨の表示を所定の方法により行っていたとしても、Bは、当該商品の引渡しを受けた後一定期間内であれば、無条件で当該売買契約を解除することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

イ．Ｂは、自ら要求していないにもかかわらず、自宅にＡ社の販売員の訪問を受け、特定商取引法上の訪問販売に該当する方法により、Ａ社との間で同社の商品を購入する旨の売買契約を締結したが、クーリング・オフが可能であることを示す書面の交付を受けなかった。この場合において、Ｂは、当該売買契約を締結した後一定の期間が経過したときは、当該書面を受領していなくても、当該売買契約につきクーリング・オフを行使することができなくなる。

ウ．Ｂは、路上でＡ社の販売員に新商品の展示会を行っていると声を掛けられ、促されるままＡ社の営業所に同行したところ、当該営業所内で、当該販売員から当該商品を購入するよう勧誘され、Ａ社との間で当該商品を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、当該売買契約に基づく当該商品の販売は、特定商取引法上の訪問販売に該当する。

エ．Ｂは、購入の申込みをしていないにもかかわらず、Ａ社から同社の商品が送付されてきたため、当該商品を受け取ったまま放置していた。当該商品が届いてから１ か月後にＡ社の販売員がＢの自宅を訪問し、当該商品を受け取ってから 14 日以内に返品されなければ売買契約が成立したことになる旨をＢに説明し、当該商品の代金を請求した。この場合、Ｂは、Ａ社に対し、当該商品の売買契約の申込みを承諾していないため、当該売買契約は成立していない旨を主張することができる。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問８　　【過去問題】

文房具の製造販売業を営むＸ株式会社（個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当する）の顧客サービス部は、Ｘ社の顧客から寄せられる問合せに対応する窓口として製品に関する質問・苦情などに第一次的に対応する部署である。また、同社顧客サービス部では、顧客満足の観点から、顧客へのアンケート調査なども行っており、顧客にアンケート調査を実施するにあたり、利用目的を「Ｘ社製品・サービスの情報提供や品質向上のための調査、宣伝物の提供」として顧客から氏名や住所などの情報（個人情報保護法上の個人データに該当するものとする。以下、「顧客情報」という）を取得している。次のアおよびイの文は、Ｘ社による顧客情報の利用・活用方法を示したものである。この場合に関する①～④の記述のうち、個人情報保護法の規定に照らし、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。なお、Ｘ社は、個人情報保護法 27 条２項に規定するいわゆるオプトアウトの措置および同条５項３号に規定するいわゆる共同利用に関する措置をとっておらず、かつ、本人からあらかじめ顧客情報の第三者提供に関する同意を得ていないものとする。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

ア．顧客サービス部がX社の販売部門に顧客情報を提供し、X社製品・サービスの品質向上に役立てる。
イ．X社が、Y社との合併による事業の承継に伴って、Y社に顧客情報を提供する。

① X社は、あらかじめ顧客情報の第三者提供に関する本人の同意を得ずに、アおよびイのいずれの方法も実施することができる。
② X社は、あらかじめ顧客情報の第三者提供に関する本人の同意を得ずに、アの方法については実施することができるが、イの方法については実施することができない。
③ X社は、あらかじめ顧客情報の第三者提供に関する本人の同意を得ずに、イの方法については実施することができるが、アの方法については実施することができない。
④ X社は、あらかじめ顧客情報の第三者提供に関する本人の同意を得ずに、アおよびイのいずれの方法も実施することはできない。

問９

Ａ社は、健康食品の製造販売業を営んでいる。近時、Ａ社の製品であるサプリメントαと同様の特徴を有する他社のサプリメントβが市場に流通しており、βはＡ社の技術情報（秘密情報）を用いなければ製造し得ないものであることが判明したため、Ａ社は調査を開始した。この場合に関する次のア～エの記述のうち、不正競争防止法の規定に照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。なお、Ａ社の秘密情報は、不正競争防止法上の営業秘密に該当するものとする。

ア．Ａ社による調査の結果、Ａ社の従業員Ｂが、不正の利益を得る目的で、Ｂには何ら管理権限のないＡ社の秘密情報を不正に盗み出しており、その後、健康食品の製造販売業者であるＣ社の従業員Ｄに当該秘密情報を買い取るよう申し入れていたことが明らかとなった。この場合において、Ｄが当該秘密情報の買取りを拒否したときであっても、Ｂの行為は、不正競争に当たる。
イ．Ａ社による調査の結果、Ａ社のサプリメントの製造を請け負っているＥ社の代表者Ｆが、Ａ社に損害を加える目的で、Ａ社から開示された秘密情報をインターネットに流出させていたことが明らかとなった。この場合、Ｆが当該秘密情報を流出させた行為は、不正競争に当たる。
ウ．Ａ社による調査の結果、健康食品の製造販売業者であるＧ社が不正競争によりＡ社の秘密情報を取得し、当該秘密情報を使用したサプリメントβを製造販売していることが明らかとなった。この場合において、Ａ社が不正競争により被った損害の賠償を請求するにあたっては、不正競争防止法には、損害の立証を容易にするため損害額を推定する等の規定は設けられていない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

エ．A社による調査の結果、健康食品の製造販売業者であるH社が、故意に不正競争を行って、A社の秘密情報を使用したサプリメントβを製造販売し、これによってA社の営業上の信用が害されたことが明らかとなった。この場合であっても、A社は、不正競争防止法に基づき、H社に対し、A社の営業上の信用を回復するのに必要な措置を請求することができない。

① アイ　② アウ　③ アエ　④ イウ　⑤ イエ　⑥ ウエ

問 10

情報技術（ＩＴ）に関連する法律についての次の①～④の記述のうち、その内容が適切なものを２つ選びなさい。

① 「電子署名及び認証業務に関する法律」（電子署名法）上、一定の電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による所定の電子署名が行われているときは、原則として、真正に成立したものと推定される。
② 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」（不正アクセス禁止法）上、都道府県公安委員会は、一定の場合、不正アクセス行為にかかるアクセス管理者からの申出に応じ、特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な援助を行うものとされている。
③ インターネットを通じて不特定の者が利用できるウェブサイト上で、個人の名誉を毀損する情報が流通し、当該個人に損害が生じた。この場合、当該個人は、一定の要件を充たすときは、当該情報の流通に使用される特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介するプロバイダに対して、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」（情報流通プラットフォーム対処法）に基づく発信者情報の開示を請求することができ、開示請求を受けたプロバイダは、開示について発信者の意見を聴くことなく、開示に応じるか否かを決定することができる。
④ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」（迷惑メール防止法）上、特定電子メールの送信者は、特定電子メールを送信する際に、当該送信者の氏名または名称その他の所定の事項を表示しさえすれば、あらかじめ特定電子メールを送信することに同意をした者に限らず、誰に対しても特定電子メールを送信することができる。

問 11

抵当権に関する次のア～エの記述のうち、民法の規定に照らし、その内容が適切なものを○、適切でないものを×とした場合の組み合わせを①～⑧の中から１つだ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

け選びなさい。

ア．X社は、自社の債権者であるY社のために自社の所有する甲土地に順位１番の根抵当権を設定し、その旨の登記を経た後、自社の債権者であるZ社のために甲土地に順位２ 番の抵当権を設定し、その旨の登記を経た。この場合において、Y社は、当該根抵当権の極度額を変更するために、Z社の承諾を得る必要はない。

イ．X社は、自社の債権者であるY社のために自社の所有する甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記を経た後、甲土地上に乙建物を建築し、乙建物の所有権保存登記を経た。その後、甲土地について抵当権が実行され、Z社が甲土地の買受人となり甲土地の所有者となった。この場合、X社は、甲土地につき乙建物のための法定地上権を取得することができない。

ウ．X社は、自社の債権者であるY社のために自社の所有する甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記を経た後、第三者であるZ社との間で、Z社に甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、Z社は、Y社に対して、「Y社が民法所定の期間内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、Z社がY社に対し一定の金額を弁済しまたは供託すべき旨を記載した書面」等を送付して抵当権消滅請求をすることができる。

エ．X社は、自社の債権者であるY社のために自社の所有する甲建物に抵当権を設定し、その旨の登記を経た後、第三者であるAとの間で、Aに甲建物を賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Aに甲建物を引き渡した。この場合において、本件抵当権が実行され、Z社が甲建物の買受人となったときは、Aは、Z社に対し、直ちに甲建物を明け渡さなければならない。

①	アー○	イー○	ウー○	エー○
②	アー○	イー○	ウー×	エー○
③	アー○	イー×	ウー○	エー×
④	アー○	イー×	ウー×	エー○
⑤	アー×	イー○	ウー○	エー×
⑥	アー×	イー○	ウー×	エー○
⑦	アー×	イー×	ウー○	エー×
⑧	アー×	イー×	ウー×	エー×

問 12

譲渡担保に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．債権者が債務者の第三者に対する売掛金債権を目的として譲渡担保の設定を

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

受ける場合、債権者、債務者および第三者を契約当事者として譲渡担保設定契約を締結することを要する。

イ．債権者は、債務者の所有する動産を目的として譲渡担保の設定を受ける場合、債務者との間で譲渡担保を設定する旨の合意をするのに加え、債務者から当該動産の引渡しを受けなければ、譲渡担保設定契約は有効に成立しない。

ウ．倉庫内に存する複数の在庫商品のように、構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合は、それらを一個の集合物として譲渡担保を設定することができる。

エ．債権者は、法人の所有する動産を目的として譲渡担保の設定を受ける場合、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」による動産譲渡登記を経ることにより、譲渡担保の設定を第三者に対抗することができる。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問 13　　【過去問題】

保証に関する次のア～エの記述のうち、民法の規定に照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ａ社は、Ｂ社との間で、Ａ社が所有する駐車場をＢ社に賃貸する旨の賃貸借契約を締結するにあたり、Ｂ社がＡ社に対して負う賃料債務を主たる債務として、Ｃとの間で保証契約を締結することとした。Ｃは、本件賃料債務について連帯保証人となった場合でも、連帯保証人ではない通常の保証人となった場合でも、Ａ社に対し民法の規定に従って保証債務を履行したときは、Ｂ社に対する求償権を取得する。

イ．Ｄ社は、Ｅ社との間で、Ｄ社の商品をＥ社に売却する旨の売買契約を締結するにあたり、Ｅ社がＤ社に対して負う売買代金債務を主たる債務として、Ｆとの間で連帯保証契約を締結することとした。この場合、Ｄ社とＦとの間の連帯保証契約は、書面でしなければ効力を生じず、電磁的記録によってされたとしても効力を生じない。

ウ．Ｇ社は、Ｈ社との間で、報酬を受けてＨ社の商品をＧ社がその倉庫に保管する旨の倉庫寄託契約を締結するにあたり、Ｈ社に対して取得する保管料債権を担保したいと考えている。この場合、保証契約により担保される債権は金銭消費貸借契約に基づき生じた貸金債権に限られているため、Ｇ社は、Ｈ社がＧ社に対して負う保管料支払債務を主たる債務として、第三者Ｉとの間で連帯保証契約を締結することはできない。

エ．Ｊ社は、Ｋ社との間で、Ｋ社の本社ビル１ 棟を建築する旨の建築請負契約を

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

締結するにあたり、K社がJ社に対して負う報酬支払債務を主たる債務として、K社から委託を受けたLとの間で連帯保証契約を締結した。この場合において、Lは、本件報酬支払債務の弁済期が到来した後に、その連帯保証債務の全部を民法の規定に従い履行したときは、K社に対して、弁済した額のほか、弁済した日以後の法定利息および避けることができなかった費用その他の損害賠償につき求償権を有する。

① アイ　② アウ　③ アエ　④ イウ　⑤ イエ　⑥ ウエ

問 14

破産法に関する次の文章中の下線部①～④の記述のうち、その内容が適切なものを２つ選びなさい。

破産手続の申立権者は、債権者または債務者である。①債権者が破産手続開始の申立てをするには、債権の存在と破産原因があることを単に裁判所に疎明すれば足り、これを証明する必要はない。②債務者が、その財産をもって債務を完済することができない債務超過にある場合、当該債務者が法人であるか自然人であるかにかかわらず、裁判所は当該債務者につき破産手続を開始することができる。

債務者が破産手続開始の申立てをした後、その開始決定がなされるまでの間は、債権者は当該債務者に対して有する権利を個別に行使することができる。ただし、③裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で、当該申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に対して行われている強制執行などの個別の手続の中止を命じることができる。

裁判所は、同時廃止の場合を除き、破産手続開始決定をすると同時に、破産管財人を選任する。これにより、破産者の財産の管理処分権は、原則として、破産管財人に移行する。

また、④破産者の債権者が、破産者に対して債務を負っている場合、当該債権者は、民法上の相殺の要件を充たしている限り、破産手続開始後に債権者が破産財団に対して負担した債務であっても、破産手続によらず、破産債権と相殺することができる。

問 15

Ｘ社は、Ｙ社に対し、金銭消費貸借契約に基づく 5000 万円の貸金債権を有しているが、Ｙ社が借入金の返済期日に返済をしないため、Ｙ社を被告として貸金返還請求訴訟を地方裁判所に提起することとした。この場合に関する次のア～エの記述のうち、民事訴訟法の規定に照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ｘ社は、Ｘ社が提起した本件訴訟の第一回口頭弁論期日に出頭しなかった。この場合、Ｘ社は、本件訴訟を取り下げたものとみなされる。
イ．Ｘ社が提起した本件訴訟の口頭弁論期日において、Ｙ社は、Ｘ社の主張する、Ｘ社がＹ社に 5000 万円を交付したという事実について、知らない旨の不知の答弁を行った。この場合、Ｙ社は、原則として、その事実を自白したものとみなされる。
ウ．Ｘ社が提起した本件訴訟において、Ｘ社の請求を棄却する旨の判決が言い渡された。この場合、Ｘ社は、当該判決に不服があれば、原則として、高等裁判所に控訴をすることができる。
エ．Ｘ社が提起した本件訴訟の口頭弁論が終結した後であっても、裁判所は、Ｘ社およびＹ社に対し、和解を試みることができる。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問 16
株主総会の招集に関する次のア～エの記述のうち、会社法の規定に照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．監査役会設置会社の取締役会は、定時株主総会を招集しようとするときは、定時株主総会の日時、場所、会議の目的たる事項等を決定するにあたり、そのすべてにつき監査役会の同意を得なければならない。
イ．公開会社ではない株式会社において、株主総会の招集権者である取締役は、定時株主総会を招集しようとする場合、原則として、当該定時株主総会の日の 1 週間前までに、株主に対して招集通知を発しなければならない。
ウ．取締役会設置会社において、株主総会の招集権者である取締役は、定時株主総会を招集するため招集通知を発する場合、その招集通知を書面またはこれに代わる電磁的方法により行う必要はない。
エ．公開会社においては、総株主の議決権の 100 分の３ 以上の議決権を６か月前から引き続き有する株主は、原則として、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問 17　　【過去問題】
Ｘ株式会社では、５名の取締役が選任されており、その全員で取締役会が構成され

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

ている。また、５名の取締役のうち、１名は会社法上の社外取締役である。この場合に関する次のア～エの記述のうち、会社法の規定に照らし、その内容が適切なものの個数を①～⑤の中から１つだけ選びなさい。なお、Ｘ社は、会社法上の公開会社であるが、監査等委員会設置会社ではなく、かつ、指名委員会等設置会社でもないものとする。

ア．Ｘ社の取締役Ａは、Ｘ社で不要となった自動車１台をＸ社から買い取ることを希望している。この場合、Ａは、Ｘ社との間で当該自動車の売買契約を締結する前に、Ｘ社の取締役会において、当該売買契約につき重要な事実を開示した上で、その承認を受けなければならない。

イ．Ｘ社は、その社外取締役であるＢのＸ社に対する損害賠償責任をＸ社の他の取締役よりも軽減することは認められない。したがって、Ｂは、その任務を怠った場合、Ｘ社の他の取締役と同一の損害賠償責任をＸ社に対して負う。

ウ．Ｘ社は、新規事業の開始に必要な資金を調達するため、Ｙ銀行からの借入れを検討している。この場合において、当該借入れが多額の借財に該当するときは、当該借入れに関する事項は、Ｘ社の取締役会で決定しなければならない。

エ．Ｘ社は、取締役会の議事について、法務省令で定めるところにより、書面または電磁的記録によって議事録を作成しなければならず、当該議事録には、取締役会に出席したＸ社の取締役および監査役が署名もしくは記名押印または電子署名をしなければならない。

①　０個　　②　１個　　③　２個　　④　３個　　⑤　４個

問 18

株式会社間における事業譲渡に関する次のア～エの記述のうち、会社法の規定に照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．譲受会社は、事業の譲受けによってその事業目的に変更を生じる場合、株主総会の特別決議による定款の変更が必要となることがある。

イ．事業譲渡にかかる契約の内容は、取締役会決議により決定しなければならない事項に含まれないため、取締役会設置会社においても、事業譲渡にかかる契約の内容の決定を特定の１人の取締役に委任することができる。

ウ．事業譲渡によって、譲渡の対象となる事業において譲渡会社が債権者に対し負っていた債務は当然に譲受会社に移転し、譲受会社は、当該債務を弁済する責任を負う。

エ．譲受会社が譲渡会社の発行済株式のすべてを保有する特別支配会社である場合には、譲渡の対象となる事業が譲渡会社の事業の重要な一部であっても、譲渡

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

会社は、事業譲渡につき、株主総会の特別決議による承認を受ける必要はない。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問 19

Ａ社は、労働者災害補償保険法（労災保険法）の適用事業場であり、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥはＡ社の労働者である。この場合に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものを○、適切でないものを×としたときの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ａ社の正社員と比べて労働時間が短いパートタイム労働者であるＢは、所定労働時間内にＡ社の事業場内において業務に従事している際に、作業場の設備の不具合により負傷した。この場合のＢの負傷は、労災保険法に基づく保険給付の対象となる。

イ．Ｃは、出張先においてＡ社の業務遂行中に作業場の設備の不具合により負傷した。この場合のＣの負傷は、Ａ社の施設内において発生したものではないため、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならない。

ウ．Ｄは、業務終了後の帰宅途中に、通常利用している通勤経路外に所在するスーパーマーケットに立ち寄り、日用品を購入している際に、地震で倒れた商品陳列棚の下敷きになり、負傷した。この場合のＤの負傷は、通勤災害に当たらず、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならない。

エ．Ｅは、転勤に伴う単身赴任のため、やむを得ず配偶者と別居してＡ社の社宅に起居しており、毎週週末には配偶者の住む自宅に帰省している。Ｅは、業務終了後、いったん社宅に戻った後、帰省のため社宅から自宅への合理的な経路を移動中に交通事故に遭い負傷した。この場合のＥの負傷は、住居と就業の場所との間において発生したものではないため、通勤災害に当たらず、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならない。

①　ア－○　　イ－○　　ウ－○　　エ－○
②　ア－○　　イ－○　　ウ－×　　エ－×
③　ア－○　　イ－×　　ウ－○　　エ－×
④　ア－×　　イ－○　　ウ－×　　エ－○
⑤　ア－×　　イ－×　　ウ－○　　エ－○
⑥　ア－×　　イ－×　　ウ－×　　エ－×

問 20

日本法人であるＸ社は、Ａ国法人であるＹ社との間で国際売買契約を締結した。こ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

の場合に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ｘ社とＹ社との間で、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争について、日本の裁判所に国際裁判管轄を認める旨の国際裁判管轄の合意がなされた。この場合、日本の民事訴訟法上、当事者間の合意で国際裁判管轄を定めることは認められていないため、当該国際裁判管轄の合意は効力を生じない。
イ．Ｘ社およびＹ社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についての準拠法を定めていなかった。この場合について、「法の適用に関する通則法」（法適用通則法）では、債務者の本国の法を準拠法とする旨が定められている。
ウ．Ｙ社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争に関し、Ａ国の裁判所に民事訴訟を提起し勝訴判決を得た。本件判決の内容および訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反する場合、Ｙ社は、本件判決につき日本で執行判決を得ることはできない。
エ．Ｘ社は、Ｙ社に対し、本件契約に基づく売買代金債権を有しているが、Ｙ社が支払不能に陥った。Ｙ社が日本国内に財産を有している場合、破産法上、Ｘ社は、日本の裁判所に対し、Ｙ社につき破産手続開始の申立てをすることができる。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問 21

賃貸借契約に関する次のア～エの記述のうち、民法および借地借家法の規定に照らし、その内容が適切なものを〇、適切でないものを×とした場合の組み合わせを①～⑧の中から１つだけ選びなさい。

ア．賃借人は、目的物を賃貸人に返還するまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって目的物の管理をしなければならない。
イ．賃借人が賃貸人の承諾を得て目的物を転貸した場合、賃貸人は、転借人に対して、直接賃料の支払いを請求することはできない。
ウ．建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約の存続期間が満了するにあたり、賃借人は、賃貸人に対し当該契約の更新を請求した。この場合において、一時使用のために賃借権を設定したことが明らかでないときは、賃貸人は、当該土地の使用を必要とする事情等を考慮して、正当の事由があると認められるときであっても、当該契約の更新を拒絶する旨の異議を述べることができない。
エ．賃貸借契約の終了後、賃借人は、目的物を受け取った後に生じた損傷があったとしても、目的物を当該契約終了時の状態のままで賃貸人に返還すれば足り、当該損傷を原状に復する義務を負わない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

① ア－○　イ－○　ウ－○　エ－○
② ア－○　イ－○　ウ－×　エ－○
③ ア－○　イ－×　ウ－○　エ－×
④ ア－○　イ－×　ウ－×　エ－○
⑤ ア－×　イ－○　ウ－○　エ－×
⑥ ア－×　イ－○　ウ－×　エ－○
⑦ ア－×　イ－×　ウ－○　エ－×
⑧ ア－×　イ－×　ウ－×　エ－×

問 22

寄託契約に関する次の①～④の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。

① 受寄者は、寄託者との間で、寄託物を１年間預かる旨の寄託契約を締結したが、契約締結の２か月後に、寄託者から寄託物の返還を請求された。この場合、受寄者は、民法上、契約期間満了まで寄託者の返還請求を拒むことができる。
② 倉庫営業者は、倉庫寄託契約で約定した保管期間の満了後も寄託者が寄託物を引き取らない場合、商法上、当該寄託物について、供託をすることは認められるが、競売をすることは認められない。
③ 倉庫寄託契約において、寄託物の保管に関し、倉庫営業者またはその使用人の故意または重過失により損害が生じたことを寄託者が証明しない限り、倉庫営業者は損害賠償責任を負わない旨の特約を設けた。この場合、商法上、当該特約は無効である。
④ 受寄者は、民法上、寄託者の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

問 23

Ａ社およびＢ社は共同で出資して事業（合弁事業） を行うことになった。この場合に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①～⑤の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ａ社およびＢ社は、民法上の組合により合弁事業を行う場合、民法上、組合への出資は金銭に限定されており、不動産、特許権、労務などを出資の目的とすることはできない。
イ．Ａ社およびＢ社は、民法上の組合により合弁事業を行う場合、民法上、それぞれが出資した価額にかかわらず、両社の合意によって、合弁事業により生じた利益の分配の割合を決めることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

ウ．A社およびB社が、株式会社を設立して合弁事業を行う場合、会社法上、原則として、それぞれが出資した価額に応じて、合弁事業により生じた利益の分配を受ける。
エ．A社およびB社は、株式会社を設立して合弁事業を行う場合、会社法上、当該株式会社に対して株式の引受額を限度とした出資義務を負うのみであり、当該株式会社の債権者に対し、合弁事業により生じた債務を弁済する直接の責任を負わない。

①　0 個　　②　1 個　　③　2 個　　④　3 個　　⑤　4 個

問 24　　【過去問題】

不動産登記に関する次の①～④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。

①　売主Aと買主Bとの間で甲建物の売買契約が締結されたが、Bは、Aから、甲建物の引渡しおよび所有権移転登記手続への協力のいずれも拒まれている。この場合、Bは、所有権移転登記を経る前であっても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
②　売主Aと買主Bとの間で乙土地の売買契約が締結されたが、第三者Cの強迫により、所有権移転登記の申請が妨げられた。その後、Cが、Aから乙土地を買い受けて所有権移転登記を経た。この場合、Bは、乙土地につき所有権移転登記を経ていなくても、Cに対して、乙土地の所有権の移転を対抗することができる。
③　売主Aと買主Bとの間で甲建物の売買契約が締結されたが、BからAに対しては売買代金の一部しか支払われていない。この場合、BのAに対する所有権移転登記請求権を保全することを目的として、甲建物につき仮登記を行うことができる。
④　登記権利者Aは、登記義務者Bに対し乙土地の所有権移転の登記手続をすべきことを命ずる旨の裁判所の確定判決を得た。この場合であっても、Aは、Bとの共同申請によらなければ、当該登記手続を行うことができない。

問 25　　【過去問題】

X社は、自社の販売する商品αに使用する商標について、商標登録出願をすることとした。この場合に関する次の①～④の記述のうち、商標法の規定に照らし、その内容が適切なものを２つ選びなさい。

①　X社は、商品αに使用する商標について商標権の設定登録を受けることが可

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

能であるほか、商品αを購入した顧客に対して行うサービスに使用する商標についても商標権の設定登録を受けることが可能である。

② Ｘ社は、商品αに使用する商標のうち、文字、図形および立体的形状で表したものについては商標権の設定登録を受けることが可能であるが、音で表したものについては商標権の設定登録を受けることは不可能である。

③ Ｘ社は、商品αの商品名について商標権の設定登録を受けた場合、商品αの商品名の登録商標と同一の指定商品について、商品αの商品名の登録商標と同一の商標を無断で使用している者に対して、その使用の差止めを請求することが可能であるほか、商品αの商品名の登録商標と同一の指定商品について、商品αの商品名の登録商標と類似の商標を無断で使用している者に対しても、その使用の差止めを請求することが可能である。

④ Ｘ社は、商品αの商品名について商標権の設定登録を受けた。その後、Ｘ社、Ｘ社から専用使用権の設定を受けた者またはＸ社から通常使用権の許諾を受けた者が、日本国内において３年以上の期間にわたり継続して商品αの商品名につき登録商標を使用していない場合であっても、商品αの商品名についての登録商標の商標登録が取り消されることはない。

問 26

「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（中小受託取引適正化法） に関する次の①～④の記述のうち、同法の規定に照らし、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。なお、本問における委託事業者および中小受託事業者は、それぞれ同法上の「委託事業者」および「中小受託事業者」であるものとする。

① 中小受託事業者に対して物品の製造委託をした委託事業者は、原則として、直ちに、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日および支払方法等の所定の事項を記載した書面を中小受託事業者に交付しなければならない。

② 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日からできる限り短い期間内において定められなければならないが、具体的な日数の制限までは定められていない。

③ 中小受託事業者に対して物品の製造委託をした委託事業者は、中小受託事業者の給付の内容を均質にしまたはその改善を図るため必要がある場合であっても、中小受託事業者に自己の指定する物を強制して購入させることはできない。

④ 物品の製造委託を行う事業者は、法人であるか個人であるか、また、その資本金の多寡にかかわらず、委託事業者に該当する。

問 27

消費者契約法に関する次の文章中の下線部①～④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

消費者と事業者との間には、情報の質および量ならびに交渉力について格差があることから、民法の原則を修正するために消費者契約法が制定されている。このような消費者契約法の制定趣旨から、①消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約に適用されるが、労働契約は除かれている。

消費者契約法においては、消費者の意思表示に瑕疵をもたらすような事業者の不適切な勧誘行為を類型化し、これらの行為に基づく意思表示を取り消せるものとして、消費者の保護を図っている。不適切な勧誘行為には、契約の重要な事項に関する不告知などがあるが、②事業者による消費者に対する積極的な欺罔行為に基づき消費者が意思表示をした場合、消費者は、消費者契約法によって保護されるため、民法上の詐欺による取消しを主張することはできない。

③消費者契約につき、消費者契約法に基づき意思表示の取消しがなされた場合、当該消費者契約は遡及的に無効となる。

また、消費者契約法は、消費者が一方的に不利益となる契約条項を無効としており、例えば、④事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は、消費者契約法上、無効である。

問 28

家庭用品メーカーであるＡ社は、新型の家庭用浄水器αを発売した。この場合に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものを○、適切でないものを×としたときの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ａ社は、αの広告用ポスターに、「αは、Ｂ社が製造する、αと同等の家庭用浄水器βに比べ、フィルターの価格は同程度であるが、その交換頻度が約３分の１である」旨の表示をしたが、実際にはαとβのフィルターの交換頻度は同等であった。この場合、当該表示は、景品表示法上の不当表示に当たらない。

イ．Ａ社は、インターネット上の自社のホームページで自社製品を消費者向けに販売している。Ａ社は、当該ホームページ上でαを販売するにあたり、「通常価格１万円のところ、キャンペーン期間中に限り 5,000 円で販売する」旨の表示をして販売したが、実際にはαを１万円以上の価格で販売したことはなかった。当該表示は、景品表示法上の不当表示に当たらない。

ウ．Ａ社は、αの販売促進のため、αの購入者を対象として抽選を行い、当選した者に海外旅行（50 万円相当）を提供することを企画した。この企画内容は、取引に付随して懸賞によって景品を提供するものであり、景品表示法の規制対象となる。

エ．Ａ社は、αの販売促進のため、αの購入者全員に高級食器セットを提供した。内閣総理大臣（消費者庁長官）は、当該食器セットの提供が景品表示法による制限に違反する場合、当該制限に違反したことを理由としてＡ社に対し課徴金の納付を命じることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

① アー○　イー○　ウー○　エー○
② アー○　イー○　ウー×　エー○
③ アー○　イー×　ウー○　エー×
④ アー×　イー○　ウー×　エー○
⑤ アー×　イー×　ウー○　エー×
⑥ アー×　イー×　ウー×　エー×

問 29
質権、留置権および先取特権に関する次の①～④の記述のうち、その内容が適切なものを２つ選びなさい。

① Ａ社は、Ｂ社に対して有する売掛金債権の担保として、Ｂ社がＣ社に対して有する貸金債権に債権質の設定を受け、Ｂ社からＣ社に対し、その旨の通知がなされた。この場合、Ａ社は、Ｂ社から当該売掛金債権の弁済を受けられないときであっても、Ｃ社から直接貸金を取り立てることはできない。
② ＯＡ機器の修理業者であるＤ社は、Ｅ社との間で、Ｅ社の所有するパソコンの修理を行う旨の請負契約を締結し、当該パソコンの引渡しを受けた。この場合、Ｄ社は、Ｅ社に対し、当該パソコンの修理代金債権とは別に、既に修理を終えＥ社に引渡し済みのプリンターの修理代金債権を有しているときであっても、Ｅ社から当該パソコンの修理代金の支払いを受けたときは、当該パソコンについて留置権を主張することはできない。
③ 自動車修理業者であるＦ社は、Ｇ社から自動車の修理の依頼を受け、当該自動車の引渡しを受けた。Ｆ社は、当該自動車の修理を完了したにもかかわらず、Ｇ社が修理代金を支払わない場合、留置権に基づいて当該自動車の競売を申し立てることができる。
④ 土木機械の販売業者であるＨ社は、Ｉ社との間で、その所有する土木機械をＩ社に売却する旨の売買契約を締結し、これをＩ社に引き渡した。この場合、Ｈ社は、Ｉ社に対して有する売買代金債権について、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使して、Ｉ社が当該土木機械を第三者に転売した代金債権から優先的に弁済を受けることができる。

問 30　【過去問題】
2024 年６月に制定された「事業性融資の推進等に関する法律」（事業性融資推進法）に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものを○、適切でないものを×とした場合の組み合わせを①～⑧の中から１つだけ選びなさい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

ア．事業性融資推進法においては、有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や思い切った事業展開を躊躇している事業者等の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度である「企業価値担保権」が創設される。
イ．事業性融資推進法上、国は、同法の基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定・実施する責務を有する。
ウ．事業性融資推進法により、企業価値担保権の活用等を支援するため、事業性融資について高度な専門的知見を有し、事業者や金融機関等に対して助言・指導を行う機関である「認定事業性融資推進支援機関」の認定制度が導入される。
エ. 事業性融資推進法においては、事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り組むため、金融庁に事業性融資推進本部が設置される。

① ア－○　イ－○　ウ－○　エ－○
② ア－○　イ－○　ウ－×　エ－×
③ ア－○　イ－×　ウ－○　エ－×
④ ア－○　イ－×　ウ－×　エ－×
⑤ ア－×　イ－○　ウ－○　エ－○
⑥ ア－×　イ－○　ウ－×　エ－○
⑦ ア－×　イ－×　ウ－○　エ－○
⑧ ア－×　イ－×　ウ－×　エ－×

問 31

Ａ社は、民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てを行った。この場合に関する次の①～④の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。

① Ａ社が再生手続開始の申立てを行った後であっても、再生手続開始の決定がなされるまでの間は、裁判所は、Ａ社の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命じることはできない。
② Ａ社について再生手続開始の決定がなされた場合、Ａ社は業務遂行権限を喪失し、管財人が選任される。
③ Ａ社の再生手続開始の申立てを裁判所が棄却した場合、裁判所の職権によりＡ社について破産手続開始の決定がなされることがある。
④ 民事再生法に基づきＡ社の再生計画認可決定が確定した後、Ａ社が再生計画に基づく弁済をしない場合、再生債権者は、民事訴訟等を経て債務名義を取得しなければ、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利に基づいてＡ社の財産に対する強制執行をすることはできない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

問 32

次のア～エの記述は、飲食店を全国展開している甲社において、同社の活動に際して発生し得る損害賠償責任について検討した際の甲社内における発言の一部である。これらの発言のうち、その内容が適切なものを○、適切でないものを×とした場合の組み合わせを①～⑧の中から１つだけ選びなさい。

ア．「例えば、当社の店舗の看板が落下して第三者にけがを負わせた場合、当社の土地工作物責任が問題となります。当社の店舗の看板の設置についての瑕疵があり、その瑕疵が原因で、第三者に損害が生じたときは、店舗の占有者である当社がその損害を賠償する責任を負います。しかし、損害の発生を防止するのに必要な注意をしなかったという過失が当社にある点については、被害者が立証する必要があります。」

イ．「当社の店舗における事故でお客様に損害が生じた場合、不法行為に基づく損害賠償責任が生じます。例えば、当社の従業員が高温の料理をお客様に提供する際に、当該従業員の過失によりお客様にその料理をかけて火傷を負わせた場合、被害者であるお客様に対して、直接の行為者である当該従業員が不法行為責任を負いますが、その従業員を雇用している当社も、原則として、使用者責任を負います。」

ウ．「当社が当社の従業員に対して損害賠償責任を負うことも考えられます。労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、労働基準法上、使用者は、当該労働者に対し所定の災害補償を行う責任を負います。この責任は無過失責任とされており、この責任を担保するために設けられているのが労働者災害補償保険（労災保険）です。労災保険法に基づき、災害補償に相当する給付が行われる場合には、使用者は、災害補償の責任を免れます。」

エ．「当社は多くの営業用車両を保有しているため、交通事故のリスクがあります。例えば、当社が所有する自動車を当社の従業員が業務上運転していて第三者を負傷させた場合、当社は、自動車損害賠償保障法（自賠法）上の損害賠償責任を負います。当社および当該従業員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことのみを当社が証明できた場合であっても、当社が自賠法上の損害賠償責任を免れることはできません。」

①	アー○	イー○	ウー○	エー○
②	アー○	イー○	ウー×	エー○
③	アー○	イー×	ウー○	エー×
④	アー○	イー×	ウー×	エー×
⑤	アー×	イー○	ウー○	エー○
⑥	アー×	イー○	ウー×	エー○
⑦	アー×	イー×	ウー○	エー×
⑧	アー×	イー×	ウー×	エー×

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

問 33

民事訴訟における主張責任および証明責任に関する次の①～④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。

① Ａ社は、Ｂの運転する自動車がＢの過失により自社の倉庫の外壁に衝突し外壁が破損したため、Ｂを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。当該訴訟において、Ａ社が損害額を 500 万円であると主張したのに対し、Ｂが 500 万円の損害賠償額は相当ではない旨を主張した。この場合、損害額が 500 万円であることを証明する責任を負うのはＡ社である。

② Ｃは、ＤがＣから盗んだ自動車を破損させたと主張して、Ｄを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。これに対し、Ｄは、すでに損害の賠償をした旨を主張した。この場合、損害の賠償をした事実を証明する責任を負うのはＤである。

③ Ｅは、スマートフォンを見ながら歩いていたＦと接触して転倒し、負傷したとして、Ｆを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。この場合、ＥのＦに対する損害賠償請求が認められるためには、Ｅは、Ｆの前方不注視などの過失に相当する具体的な事実を主張し証明する必要はなく、Ｆと接触した事実を主張し証明すれば足りる。

④ Ｇ社は、Ｈに現金を盗まれたと主張して、Ｈを被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。当該訴訟において、Ｇ社の証拠申出に基づき、Ｈの犯行を目撃したＧ社の従業員Ｉの証人尋問が行われた。当該証人尋問におけるＩの証言の内容から、裁判所は、Ｈは現金を盗んでいないとの心証を得た。この場合、裁判所は、Ｉの証言の内容を、Ｈに有利な事実を認定するための基礎として用いることができる。

問 34

Ｘ社は、Ｙ社に対して、請負代金債権を有しているが、Ｙ社はその弁済をしようとしない。そこで、Ｘ社は、当該請負代金債権について支払督促の申立てをすることとした。この場合に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①～⑤の中から１つだけ選びなさい。

ア．Ｘ社からの支払督促の申立てを受理した裁判所書記官は、Ｙ社に対し審尋をすることなく、支払督促を発することができる。

イ．Ｘ社からの申立てに基づく支払督促に対し、Ｙ社が督促異議の申立てをした場合、当該支払督促の申立ての時に所定の裁判所に民事訴訟を提起したものとみなされる。

ウ．Ｙ社は、Ｘ社からの申立てに基づく支払督促の送達を受けた。この場合において、Ｙ社は、当該支払督促に対する督促異議の申立てにつき、その理由を付す必

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

要はない。
エ．X社が本件請負代金債権について行う支払督促の申立ては、債務者であるY社の所在地ではなく、債権者であるX社の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う必要がある。

① 0 個　② 1 個　③ 2 個　④ 3 個　⑤ 4 個

問 35

A株式会社の取締役Xは、A社の株主Yから、「次の株主総会においてXの解任を提案するつもりであり、提案をやめて欲しければ、Yが経営するB社から観葉植物を賃借する旨の契約を締結して欲しい」と要求された。この場合に関する次の①～④の記述のうち、会社法の規定に照らし、その内容が最も適切でないものを１つだけ選びなさい。

① Yは、自らに対する利益の供与ではなく、第三者であるB社に対する利益の供与を要求しているが、Yには会社法上の利益供与要求罪が成立し得る。
② Xは、B社に対し、A社が観葉植物を賃借する旨の申込みを行い、A社の計算で賃借料を支払った。この場合、A社が観葉植物の賃借によりB社に支払う賃借料が適正な価格であっても、Xには会社法上の利益供与罪が成立し得る。
③ Xは、Yの要求に応じ、A社の子会社であるC社がその計算でB社から観葉植物を賃借する旨の契約を締結させた。この場合、Xに会社法上の利益供与罪が成立することはない。
④ 派遣元事業主であるD社からA社に派遣された派遣労働者Zは、XがYからの要求に応じたことをA社のヘルプライン（内部通報窓口）に通報した。この場合において、Zによる通報が公益通報者保護法上の公益通報に該当するときは、A社がD社との労働者派遣契約を当該通報を理由に解除しても、当該解除は、無効であり、その効力を生じない。

問 36　【過去問題】

XおよびYは、ともに発起人となって、募集設立の方法によりA株式会社を設立する手続を進めている。この場合に関する次のア～エの記述のうち、会社法の規定に照らし、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．A社の設立に際し、XがA社を設立するための手続を進めたが、A社は成立しなかった。この場合、会社設立に関してXがした行為については、当該行為をしたXのみがその責任を負い、当該行為に関与していないYは責任を負わない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

イ．Ｙの友人Ｚは、Ａ社設立の発起人ではないが、Ｙが行った株式の募集をする旨の広告に、自己の氏名とともにＡ社設立を賛助する旨を記載した。この場合、Ｚは、Ｙが任務を怠ったことによりＡ社に損害を生じさせたときは、Ｙと連帯して損害賠償責任を負う。
ウ．Ｘは、設立中のＡ社の株式の発行にかかる払込みについて、払込取扱銀行であるＢ銀行から金銭を借り入れ、その借入金を完済するまでは払込金の引出しをしない旨を約束した上で、借入金により払込みをするという、いわゆる預合いによる払込みの仮装を行った。この場合、Ｘは、刑事罰を科される可能性がある。
エ．Ａ社は、設立手続により社団としての実体が形成された時点で成立する。

①　アイ　　②　アウ　　③　アエ　　④　イウ　　⑤　イエ　　⑥　ウエ

問 37
会社法上の監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社に関する次の①～④の記述のうち、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。

①　監査等委員会設置会社においては、業務を執行する機関は執行役であり、取締役を設置してはならない。
②　監査等委員会設置会社においては、執行機関の職務執行を監査する機関は監査等委員会であり、監査役を設置してはならない。
③　指名委員会等設置会社においては、業務を執行する機関は執行役であり、取締役を設置してはならない。
④　指名委員会等設置会社では、指名委員会を設置しなければならないが、監査委員会および報酬委員会は任意に設置することができる。

問 38　　【過去問題】
Ｘ株式会社における剰余金の配当に関する次の①～④の記述のうち、会社法の規定に照らし、その内容が最も適切なものを１つだけ選びなさい。なお、Ｘ社においては、剰余金の配当について内容の異なる種類の株式は存在しないものとする。また、本問における違法配当とは、株式会社が行う剰余金の配当のうち、当該剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等（当該株式会社の株式を除く）の帳簿価額の総額が、当該剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えているものをいうものとする。

①　Ｘ社は、その純資産額の多寡にかかわらず、剰余金の配当をすることができる。
②　Ｘ社において違法配当が行われた場合、Ｘ社の債権者であるＹ社は、当該違法

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

配当により金銭等の交付を受けた株主Aに対し、Y社がX社に対して有する債権額にかかわらず、株主AがX社から交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭の全額を支払わせることができる。

③　X社において違法配当が行われ、当該違法配当に関する職務を行った取締役Bは、当該違法配当に関する責任として、X社に対し、X社の株主が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払った。この場合、取締役Bは、当該違法配当により金銭等の交付を受けたX社の株主に求償をすることができるが、当該違法配当について善意の株主Cは、取締役Bからの求償の請求に応じる必要はない。

④　X社が取締役会設置会社である場合、X社は、取締役会の決議によって一事業年度の途中において何度でも中間配当をすることができる旨を、定款で定めることができる。

問 39

A社の事業に関連する行政庁の許認可手続等に関する次のア～エの記述のうち、行政手続法の規定に照らし、その内容が適切なものを○、適切でないものを×とした場合の組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．A社は、国の所轄官庁から口頭で行政指導を受けた。この場合、A社は、当該所轄官庁に対し、当該行政指導の内容等を記載した書面を求めることはできない。

イ．A社は、国の所轄官庁から行政指導を受けたが、これに従わなかった。この場合、当該所轄官庁は、A社が当該行政指導に従わなかったことを理由に、A社に対し不利益な取扱いをすることができる。

ウ．A社は、国の所轄官庁から不利益処分を受ける場合、意見陳述の機会を与えられることはない。

エ．A社が国の所轄官庁から受けている営業の許可について、当該所轄官庁が当該営業許可を取り消す処分をするときは、原則として、A社に対し、同時にその処分の理由を示さなければならない。

①　ア－○　　イ－○　　ウ－○　　エ－○
②　ア－○　　イ－○　　ウ－○　　エ－×
③　ア－○　　イ－×　　ウ－○　　エ－×
④　ア－×　　イ－○　　ウ－×　　エ－○
⑤　ア－×　　イ－×　　ウ－×　　エ－○
⑥　ア－×　　イ－×　　ウ－×　　エ－×

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

問 40

国際法務に関する次のア～エの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①～⑥の中から１つだけ選びなさい。

ア．国際的な貿易の取引条件について国際商業会議所が制定したインコタームズ（International Commercial Terms）には、条約と同一のものとして、国際商業会議所に加盟した国の企業間においては、法的な強制力が認められている。

イ．世界貿易機関（ＷＴＯ）には、貿易に関する紛争の当事国が紛争事案を持ち込むことができ、紛争当事国間の協議による解決のほか、小委員会検討を経た報告・採択等の手続により紛争を解決する役割が認められている。

ウ．英米法における完全合意条項（Entire Agreement Clause）は、一般に、ある事柄に関して最終的な契約書が作成された場合には、当事者は、契約交渉過程で当事者間に成立した合意を、当該契約書の内容を変更するものとして裁判所に提出することはできないとする条項であり、英米法における証拠法上のルールである口頭証拠排除原則と関連するものである。

エ．国際的な民事上の法的紛争を解決する手続として仲裁があるが、日本の仲裁法上、仲裁人によってなされた仲裁判断には、確定判決と同一の効力は認められない。

① アイ　② アウ　③ アエ　④ イウ　⑤ イエ　⑥ ウエ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.